رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٠٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٩٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٤هـ

الموضوعات

تعليم - طلاب - تسليم شهادة - امتناع عن تسليم الشهادة - مدرسة حكومية - عدم سداد الرسوم الدراسية لمدرسة أهلية - انتفاء المستند النظامي - عدم علاقة الجهة الإشرافية بالمديونية المدنية - الإخلال بحق التعليم - عيب المحل - تعريف القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم شهادة الثانوية العامة لابنته - الثابت استيفاء ابنة المدعي متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية، وامتناع المدعى عليها عن تسليم الشهادة لها؛ لعدم سداد الرسوم الدراسية للمدرسة الأهلية التي سبق أن درست بها - تضمن النظام اختصاص المدرسة الأهلية في تحصيل الرسوم الدراسية من ولي أمر الطالب - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت صلاحيتها في الامتناع عن تسليم الشهادة لابنة المدعي، وليس من شأنها الحلول كدائنة في العقد المدني أو باعثة لمدينه - تضمن النظام توفير الدولة للتعليم العام - حق ابنة المدعي بالتعليم يستتبع معه حقها في الحصول على المحررات والوثائق الرسمية المتعلقة بمركزها النظامي كطالبة - إخلال المدعى عليها بالتزامها في توفير حق التعليم لابنة المدعي مما أدى إلى تضررها - تعيب القرار محل الدعوى بعيب المحل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادتان (١٣، ٣٠) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٤) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣هـ.
- المادة (٨) من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم (٧٢٣٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة، حاصلها: أنّه قد أبرم مع مدارس (...) الأهلية للتعليم، العقد رقم (٢٠١٩١٨٣١) وتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ المتضمن: قيام المدارس بتقديم الخدمات التعليمية لابنته (...) خلال دراستها للصف الثاني من المرحلة الثانوية. وأضاف: بأنّه في عام ١٤٤٢هـ وحينما بلغت ابنته (...) الصف الثالث

من المرحلة الثانوية قام بتحويلها لدراسة ذلك الصف في مدرسة الثانوية الأولى بالظهران بدلاً عن مدارس (...) الأهلية للتعليم. وأضاف: بأنّه وبإتمام ابنته (...) لمتطلبات الحصول على الشهادة الثانوية، فقد قامت المدعى عليها بحجز شهادتها؛ لعدم التزامه بسداد رسوم متنازع في قدرها لصالح مدارس (...) الأهلية للتعليم. وأضاف: بأنّ الرسوم المتنازع في قدرها منظورة لدى المحكمة العامة بالدمام بالدعوى رقم (٤٢١٣٧١) لعام ١٤٤٢هـ، وأرفق نسخةً من بيانات الدعوى. وأضاف: بأنّ ابنته قد استوفت سائر متطلبات دراسة المرحلة الثانوية، وأنّ حجز المدعى عليها لشهادتها مانع من تسجيلها في عدد من الجامعات الحكومية، وخشية لحوق الضرر بابنته، وفوات فرص قبولها لدى الجامعات الحكومية؛ فإنّه يطلب إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الشهادة. وبيّن أنّه تظلم بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ إلى المدعى عليها من موضوع هذه الدعوى، وأرفق نسخةً من تظلمه، كما أرفق نسخةً من الإشعار بشهادة إتمام ابنته للثانوية العامة في العام الدراسي ١٤٤٢هـ، ونصّه: المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، الثانوية الأولى بالظهران نظام (مقررات)، مسار العلوم الطبيعية، اسم الطالبة (...)، تاريخ الميلاد ١٤٢٤/١/١٧هـ، الجنسية: السعودية، رقم الهوية: (...)، السلوك: (١٠٠)، مجموع الدرجات: (٣٩٦٩)، المعدل التراكمي: (٩٩,٢٣)، التقدير العام: ممتاز، هذا إشعار بنتيجة الطالب ولا يعد شهادةً، الشهادة المعتمدة تم حجزها لوجود رسوم دراسية مستحقة لمدرسة: مدارس (...)

الأهلية للتعليم -الثانوية -نظام المقررات -بنات. إمضاء (...) بوصفه مدير عام التعليم. فطلبت الدائرة من مفوّض المدعى عليها بأن يقدم المستند النظامي المخول لمفوّضته باحتجاز الشهادة الدراسية محل هذه الدعوى؛ فأجاب بمذكرة مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين حاصلها: عدم قيام مفوّضته باحتجاز الشهادة محل هذه الدعوى، إذ لا صلاحية لها في ذلك. وأضاف: بأنّ الحاجز للشهادة هي مدارس (...) الأهلية، وبذلك فإنّه ليدفع في هذه الدعوى بعدم الاختصاص شكلاً. ولصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم للأسباب التالية.

الأسباب

فحيث إنّ المدعية تهدف إلى إلغاء امتناع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن تسليم شهادة (...) المتضمنة: إتمامها للثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ؛ ما تكون به الدعوى مشمولة بولاية المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنّ المحاكم الإدارية تختص بالفصل في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية،

والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنّ المحكمة الإدارية بالدمام مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنّه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، إذ الدعوى متعلقة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والواقع في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام. وأمّا عن قبول الدعوى شكلاً، فحيث إنّ ما يهدف إليه المدعي هو الطعن على قرار المدعى عليها السلبي، وحيث إنّ القرارات السلبية لا تخضع لمواعيد الطعن، ولا تسري عليها المدد اللازمة وفقاً لما هو متقرر قضاءً؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وتشير الدائرة إلى أنّ ما أثبت في وقائع هذه الدعوى مما توهم مفوّض المدعى عليها أنه دفع، لا يقع ضمن أوجه الدفع المقررة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، أو الأوجه المعتبرة فقهاً وقضاءً؛ ما يتعين الحكم برفضه، وتكتفي الدائرة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب. وأما عن موضوع الدعوى، فحيث إنّ القرار الإداري: إفصاح

جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة. فإنّ مما يعد في حكمه رفض جهة الإدارة، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح وفقاً لما نصت عليه المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وحيث نصت المادة الثلاثون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ على أن: (توفر الدولة التعليم العام)، وحيث إنّ الطالبة (...) من منسوبي المدرسة الثانوية الأولى بالظهران (مقررات)، وقد استوفت في عام ١٤٤٢هـ سائر المتطلبات الدراسية للحصول على شهادة الثانوية العامة في مسار العلوم الطبيعية وفقاً لما تضمنته نسخة الإشعار المثبتة في وقائع هذه الدعوى، وحيث إنّ المدعى عليها قد امتنعت عن تسليم ذوي الشأن الشهادة الدراسية المتضمنة إتمام (...) للثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ وفقاً لما تضمنته نسخة الإشعار المثبتة في وقائع هذه الدعوى، وحيث إنّ مما تتغياه المدعى عليها بامتناعها حث المدعي بوصفه ولي أمر الطالبة وذي شأنها على سداد الرسوم الدراسية المتنازع في قدرها بالدعوى المدنية رقم (٤٢١٣٧١) لعام ١٤٤٢هـ، والمنظورة لدى المحكمة العامة بالدمام، والمقامة من مدارس (...) الأهلية للتعليم، ضد المدعي، ويجلي هذه الغاية ويظهرها ما تضمنته نسخة الإشعار المثبتة في وقائع هذه الدعوى. وحيث إنّ المدعي بوصفه ذي شأن وفائدة عملية عند الحكم

له بطلبه في دعوى الإلغاء، والمشروعية هذه ليطلب بما قد وصفته الدائرة، وكيّفته في صدر أسباب حكمها، وحيث إنّ المدعى عليها -وعبر مفوّضها المخول بحق الترافع في الدعوى، وتقديم ما يلزم بشأنها- لم تقدم للدائرة ما يثبت منحها حق الامتناع عن تسليم ذوي الشأن شهادة الطالبة الدراسية، وحيث إنّ مفوّض المدعى عليها -المخول بحق الترافع في الدعوى، وتقديم ما يلزم بشأنها- ليقر حسبما تضمنته واقعات هذه الدعوى بعدم صلاحية مفوّضته فيما هو محل طعن هذه الدعوى وباعثها؛ ما يظهر بذلك إخلال المدعى عليها بالتزامها المحتم عليها، والمتمثل في أن توفر للطالبة حق التعليم بالأصالة والتبع، وإنّ مما يتبع حق التعليم الأصيل، حق الطالبة وكل ذي صلة وشأن كوالدها في الحصول على المحررات والوثائق الرسمية المتعلقة بمركز الطالبة النظامي، وبالأخص من ذلك: تَسَلُّم الشهادة الدراسية المتضمنة إتمام (...) للثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ؛ ذلك ليتسنى للطالبة اكتساب المعارف والمهارات بالتحاقها في برنامج من برامج التعليم العالي أو المتوسط، ولتتهيأ لها فرصة النفع في بناء الوطن والإنسان وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من مقومات المجتمع السعودي الواردة في النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ. كما أنّه ليظهر بما تقدم تلبس المدعى عليها بما ليس لها من اختصاص موضوعي، ووجهه أنّ المدعى عليها مختصة بالإشراف على مدرسة (...) الأهلية للتعليم، والتفتيش عليها في الجانب الفني والصحي والإداري والاجتماعي والمالي وما تقتضيه المصلحة التربوية والتعليمية وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة

من لائحة المدارس الأهلية الصادرة بموافقة مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣هـ وليس من شأنها الحلول كدائنة في العقد المدني، أو باعثة لمدينه بأن يؤدي القدر المتنازع فيه من الرسوم الدراسية؛ إذ قد نصت المادة الثامنة من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية على أنّ: "تحصيل الرسوم الدراسية يكون من اختصاص المدرسة، وفق عقد الاتفاق المبرم بينها وبين ولي الأمر، ويكون العقد هو المرجع عند الخلاف، ولا يكون الطالب طرفاً في هذا الخلاف"، وحيث إنّ الطالبة (...) قد ضُرت بما ليس لها فيه طول أو تقدير أو تصريف وفقاً لما نصت عليه المادة السالفة، وحيث إنّ الضرر يزال ويدفع؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى أنّ امتناع المدعى عليها عن تسليم شهادة (...) المتضمنة إتمامها للثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ معيب في محله؛ وعليه أضحى القضاء بإلغائه واجباً متعيناً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء امتناع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن تسليم شهادة (...) المتضمنة إتمامها للثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.